

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 409/2564 นาย ส.  
นาย อ.

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 220

แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยอาศัยเหตุคนละเหตุกัน คู่ความก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 220

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265 และ 266

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 266 ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบมา ยังมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานปลอมลายมือชื่อและชื่อสกุลของโจทก์ในหนังสือสัญญาขายที่ดินตามฟ้องหรือไม่ จึงให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง แล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องที่ไม่ได้บรรยายการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิด ขาดองค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) ศาลชั้นต้นชอบที่จะต้องพิพากษายกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161 แล้วพิพากษายืนยกฟ้องตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 4 จะพิพากษายกฟ้องโดยอาศัยเหตุคนละเหตุกับศาลชั้นต้น คู่ความก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นรับฎีกาของโจทก์ ข้อ 2.1 ในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าโจทก์บรรยายฟ้องครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายแล้ว คำฟ้องของโจทก์จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) มานั้น จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยพิพากษายกฎีกาของโจทก์

(ศรีวิไล ธรรมดุษฎี-อนุวัตร มุทิกากร-วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์)

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู - นางอาวีพรรณ จารุจันทร จริงสิริ

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นายสม กุมศีศตรา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ